فقضى إسقاطها وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ او تزوجت
بدعواها الموت او بشهادة غير عدلين فيفسخ ثم يظهر أنه كان على
الصحة فلا تفوت بدخول والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن وإن
أبين وبقيت أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفقود ارض الشرك
للتعمير وهو سبعون واختار الشيخان ثمانين وحكم بخمس وسبعين
فإن اختلف الشهود في سنه فالأقل وتجوز شهادتهم على التقدير
وحلف الوارث حينئذ وإن تنصر أسير فعلى الطوع واعتدت في
مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين وهل يتلوم
ويجتهد تفسيران وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون او في
زمنه وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر وللمعتدة
المطلقة او المحبوسة بسببه في حياته السكنى وللمتوفى عنها ان
دخل بها والمسكن له او نقد كراءه لا بلا نقد وهل مطلقا او الا
الوجيبة تاويلان ولا ان لم يدخل الا ان يسكنها الا ليكفها وسكنت
على ما كانت تسكن ورجعت له ان نقلها واتهم او كانت بغيره
وان لشرط في اجارة رضاع وانفسخت ومع ثقة ان بقي شيء من العدة
ان خرجت ضرورة فمات او طلقها في كالثلاثة الأيام وفي التطوع
او غيره ان خرج لكرباط لا لمقام وان وصلت والأحسن ولو لإقامة
نحو الستة أشهر والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما او
ابعدهما او بمكانها ان امكن وعليه الكراء راجعا ومضت المحرمة او
المعتكفة او أحرمت وعصت ولا سكنى لأمة لم تبوأ ولها حينئذ
الانتقال مع ساداتها كبدوية ارتحل أهلها فقط او لعذر لا يمكن
المقام معه بمسكنها كسقوطه وخوف جار سوء لزمت الثاني والثالث
والخروج في حوائجها طرفي النهار لا لضرر جوار لحاضرة ورفعت